

1 부 9 화 — 「비코프의 체포」 (Арест Быкова)

등장인물: 알렉세이 “료샤” 오를로프(젊은 변호사) / 빅토르 페트로비치 비코프(료샤의 스승) / 올레그 마르첸코(수사위원회 수사관, 체포조) / 조야 페트로브나(비코프의 35 년 지기, 전화) / 세몬 이바노비치 두빈(시브자보드 목격자) / 갈리나 두비나(세몬의 아내) / 다리아 이고레브나 볼코바(기자, 전화) / 올가 빅토로브나 네스테로바(인권활동가, 전화) / 구치소 당직 장교

배경: 8 화 크릴로프와의 면담 사흘 뒤, 이른 아침. 비코프가 날조된 뇌물 혐의로 체포된다.

장면 1 — 이른 아침, 사무실

Быков: Алексей, ты сегодня рано.

Лёша: Не спалось. Всё думал про ваш разговор с Крыловым.

Быков: Забудь пока о нём. У нас сегодня подача документов по Тайболе, потом...

Лёша: Я набросал ходатайство о подложных подписях. Посмотрите?

Быков: Посмотрю. Сначала кофе, потом подложные подписи — в таком порядке мир ещё держится.

Лёша: Я вчера опять заезжал к Семёну Ивановичу. Просто так, без дела, как вы говорили.

Быков: И как он?

Лёша: Держится. Галина его держит. Сказала, если ещё раз придут люди в штатском — выгонит их веником.

Быков: *(смеётся)* Вот это правильный свидетель. С веником.

(стук в дверь, резкий, требовательный)

Марченко: Следственный комитет. Откройте.

Быков: *(открывает)* Слушаю вас.

Марченко: Быков Виктор Петрович?

Быков: Он самый.

Марченко: У меня постановление о вашем задержании. Подозрение в подкупе свидетеля — гражданина Дубина С. И. — с целью дачи ложных показаний по делу «Сибзавода».

장면 2 — 체포 순간

Лёша: Это бред! Какая взятка, о чём вы вообще говорите?!

Марченко: Молодой человек, не мешайте следствию. Виктор Петрович, пройдётте.

Быков: *(спокойно)* Покажите постановление.

Марченко: *(протягивает бумагу)* Всё законно, можете убедиться.

Быков: *(читает)* Подписано... сегодняшним числом. Быстро работаете.

Марченко: Работаем, как умеем.

Быков: Вижу. Вчера вечером, выходит, оснований ещё не было, а к утру появились. Интересная скорость у оснований.

Марченко: Виктор Петрович, вы опытный человек. Не усложняйте.

Лёша: Я требую присутствовать при обыске.

Марченко: Обыск будет позже, с понятыми. Сейчас — только задержание.

Лёша: Тогда я требую копию постановления.

Марченко: Получите у следователя в установленном порядке.

Лёша: Вы и есть следователь.

Марченко: Я исполняю поручение. Не путайте, молодой человек.

Лёша: Виктор Петрович, я немедленно...

Быков: Алексей. Посмотри на меня. Спокойно. Ты знаешь, что делать дальше — мы это сто раз проходили с другими клиентами. Теперь делай это для меня.

Лёша: Я не могу быть спокойным.

Быков: Можешь. Ты сейчас единственный в этой комнате, кто может. *(протягивает ему ключи)* Сейф. Код ты знаешь. Бумаги по Тайболе подашь сегодня, как планировали.

Лёша: Сегодня?

Быков: Сегодня. Если мы отменим подачу, они поймут, что добились своего.

Лёша: Куда вас везут?

Марченко: СИЗО номер один. Свидание — в установленном порядке, не раньше чем через двое суток.

Лёша: Мы обжалуем задержание сегодня же.

Марченко: Ваше право. Прошу, Виктор Петрович. Без глупостей.

Быков: *(надевает пальто, не торопясь)* Глупостей, молодой человек, я в своё время наделал достаточно. Сегодня — только пальто.

Лёша: Виктор Петрович, шарф...

Быков: *(уходя, через плечо)* Алексей — Дубин. Защити в первую очередь его. Раз меня обвиняют через него — значит, дальше будут давить на него самого.

장면 3 — 사무실, 홀로 남은 료사

Лёша: *(в трубку)* Зоя Петровна, это Алексей. Виктора Петровича только что забрали.

Зоя: *(пауза)* Забрали... По какому обвинению?

Лёша: Взятка. Якобы он платил Дубину за ложные показания по «Сибзаводу». Это абсурд — всё ровно наоборот, это заводу нужно, чтобы Дубин молчал.

Зоя: Крылов. Это его почерк, Алексей. Копия истории Уварова, только имена другие.

Лёша: Но у них же нет никаких доказательств!

Зоя: Им не нужны доказательства. Им нужен повод. Витя любит повторять, что генерал — однофамилец баснописца. Так вот, у баснописца волк сказал ягнёнку: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

Лёша: Что мне делать, Зоя Петровна?

Зоя: То же, что Виктор делал для Уварова тридцать пять лет назад. Собирать всё, что можно, быстро, пока не успели подчистить следы. И не спать в одиночку — тебе нужны союзники.

Лёша: Не спать в одиночку?

Зоя: Не буквально, Алексей. Витя так говорил про союзников: кто остаётся один, того и берут первым. Позвони журналистке, позвони Ольге. И кто там у тебя ещё есть.

Лёша: А вы?

Зоя: А я уже одеваюсь. Мне нужно кое-что проверить в своих папках. *(пауза)* И, Алексей... не говори по этому телефону больше, чем нужно.

장면 4 — 두빈의 집

Семён: Алексей Николаевич, вы... вы слышали, что говорят?

Лёша: Слышал. Именно поэтому я здесь.

Семён: Ко мне уже приходили. Спрашивали, брал ли я деньги от Быкова. Я сказал — нет, никогда.

Лёша: Когда?

Семён: Вчера вечером. Часа через два после того, как вы уехали. Будто ждали.

Лёша: *(тихо)* Ждали. Конечно, ждали.

Семён: Вот и я так подумал. Галя с тех пор всё в окно смотрит.

Лёша: Они как-то давили на вас?

Семён: Намекали, что если я подтверждаю взятку, дело против завода развалится само, и меня никто не тронет. А если буду молчать — найдут, за что зацепиться на производстве.

Лёша: Что вы им ответили?

Семён: Сказал правду. Что никакой взятки не было. *(пауза)* Простите, Алексей Николаевич. Я, кажется, теперь тоже в опасности.

Лёша: Вы поступили правильно, Семён Иванович. Именно поэтому у них не будет доказательств.

Галина: *(входит из кухни, вытирая руки)* Правильно-то правильно. Алексей Николаевич, вы вчера у нас чай пили, а сегодня вашего учителя забрали. Выходит, из-за нас?

Лёша: Не из-за вас, Галина. Из-за того, что вы говорите правду. Это разные вещи.

Галина: Для тюрьмы, может, и разные. А для совести — одно. *(Семёну)* Ну, что сидишь? Спроси, чем помочь.

Семён: А у Виктора Петровича будет защита?

Лёша: Будет. Я лично этим займусь. И если к вам придут снова — ни слова без меня. Вот мой номер. В любое время суток.

Семён: Галя его на холодильник повесит. Рядом с иконкой.

장면 5 — 다리야와의 통화

Лёша: Дарья Игоревна, у меня срочные новости. Быкова арестовали.

Дарья: *(после паузы)* По какому обвинению?

Лёша: Взятка свидетелю. Абсолютно сфабрикованное дело.

Дарья: Это ожидаемо, если честно, хотя легче от этого не становится. Что вам нужно от меня?

Лёша: Пока — ничего в печать. Мне нужно время собрать доказательства невиновности, прежде чем огласка начнёт давить на следствие в любую сторону.

Дарья: Вы понимаете, что молчание тоже работает — только на них? Чем дольше тишина, тем им удобнее там, за стенами.

Лёша: Понимаю. Но если вы напишете сейчас, у них будет повод сказать, что мы давим на следствие через прессу. Виктор Петрович всегда говорил: статья должна выйти, когда в руках доказательства, а не крик.

Дарья: *(пауза)* Хорошо. Я подожду. Но собирать начну уже сегодня: время задержания, фамилии, номер постановления.

Лёша: Собирайте. Только храните не в редакции.

Дарья: Понимаю. Но, Алексей Николаевич, если дело дойдёт до суда — я буду там с первого дня.

Лёша: Зачем вам это? Это ведь пока даже не материал.

Дарья: Помните, у Ахматовой в «Реквиеме»? Женщина в тюремной очереди спросила её: «А это вы можете описать?» И она ответила: «Могу». Когда придёт время, я смогу это описать. Каждый день, начиная с сегодняшнего.

Лёша: Спасибо, Дарья. Правда.

Дарья: Держитесь. И... если вам нужна будет помощь не только как от журналиста — звоните в любое время.

Лёша: Дарья Игоревна... то есть Дарья. Можно я буду так?

Дарья: *(тихо)* Можно. В такой день — можно.

장면 6 — 올라와의 통화

Ольга: Алексей, мне уже сообщили про Виктора Петровича. Это ужасно.

Лёша: Ольга Викторовна, мне нужна ваша сеть контактов. Правозащитные организации, юристы из области — кто угодно, кто может помочь с общественным давлением.

Ольга: Я подниму всех, кого знаю. У меня есть выход на федеральную правозащитную коалицию — они умеют делать шум, когда нужно.

Лёша: Шум не навредит? Я просил Дарью пока ничего не печатать.

Ольга: Правильно просили. Шум бывает разный, Алексей. Газетный — громкий и короткий. А наш — тихий и долгий: письма, запросы, звонки из других регионов. Такой шум следователи слышат лучше всего, потому что его не опровергнешь одним заявлением для прессы.

Лёша: Спасибо. Но вы же понимаете, что теперь это касается и вас с Тайболой?

Ольга: Понимаю. Значит, будем держаться вместе ещё крепче. Люди вроде Крылова рассчитывают, что мы разбежимся поодиночке. Не дадим им этого удовольствия.

Лёша: Спасибо, Ольга Викторовна. Я буду держать вас в курсе.

Ольга: И ещё, Алексей. Поешьте что-нибудь. Я по голосу слышу, что вы с утра ничего не ели.

Лёша: Некогда, Ольга Викторовна.

Ольга: Голодным вы Виктору Петровичу не поможете. Считайте это приказом старшей по званию в нашей маленькой армии.

Лёша: *(впервые за день усмехается)* Слушаюсь, товарищ командир.

장면 7 — 구치소 앞

Дежурный: Свидание не положено. Двое суток не прошло.

Лёша: Я его адвокат по другим делам, не по этому обвинению. У меня есть право на консультацию.

Дежурный: У меня инструкция. Двое суток.

Лёша: Тогда хотя бы примите передачу. Лекарства. У него гипертония, он каждое утро пьёт таблетки.

Дежурный: Лекарства — только через медчасть. Пишите заявление, прикладывайте назначение врача.

Лёша: Где бланк?

Дежурный: *(протягивает бланк через окошко)* Вот. Только быстро не обещаю.

Лёша: Кто дал эту инструкцию? Право на защитника не зависит от срока задержания.

Дежурный: *(пауза, понижает голос)* Молодой человек, я вам по-человечески советую — не давите сейчас. Придёте через двое суток, как положено, и получите своё свидание. А будете шуметь — только хуже сделаете и себе, и ему.

Лёша: *(после долгой паузы)* Хорошо. Приду через двое суток.

Дежурный: Вот и правильно. Горячиться будете в суде.

Лёша: *(уже у выхода, оборачивается)* Как вас зовут?

Дежурный: Зачем вам?

Лёша: Чтобы через двое суток знать, к кому обращаться.

Дежурный: *(пауза)* Дежурный. Этого достаточно, молодой человек.

장면 8 — 밤, 혼자 남은 사무실

Лёша: *(себе, тихо)* Виктор Петрович, вы столько раз говорили мне: «Не паникуй, думай». А без вас думать почему-то в разы труднее.

(смотрит на фотографию на стене — Быков и он вместе, на фоне здания суда, несколько лет назад)

Лёша: Ладно. Значит, начнём с того, чему вы меня учили. Собрать всё, что можно. Не спать в одиночку. И не бояться.

(достаёт папку с делом Дубина, начинает писать план защиты)

Лёша: *(себе)* Дубин чист. Значит, у них нет реальных доказательств — только слова против слов. Нужно найти, кто подписывал постановление, и почему именно сегодня. Крылов не станет марать руки лично... но кто-то же составлял бумаги.

(звонит телефон — Зоя Петровна)

Зоя: Алексей, у меня есть кое-что для тебя. Помнишь, я говорила, что храню документы, о которых лучше бы забыли?

Лёша: Помню.

Зоя: Приезжай завтра утром. Кажется, пришло время достать ещё несколько папок.

Лёша: Зоя Петровна, а вы... вы как?

Зоя: *(пауза)* Я, Алексей, тридцать пять лет ждала, что это повторится. Дождалась. Теперь мне хотя бы есть чем заняться.

Лёша: Утром буду. В восемь.

Зоя: В семь. И привези хлеба, у меня в доме одни бумаги.

핵심 문학 인용

Крылов, «Волк и Ягнёнок» (1808): «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» — 장면 3에서 조야가 증거 없이 날조된 체포를 두고 인용한다. “그들에게 필요한 건 증거가 아니라 구실”이라는 말과 함께, 8화에서 비코프가 꺼낸 ‘우화 작가와 같은 성의 장군’ 농담을 받아 크릴로프의 방식을 우화의 늑대에 겹친다.

Ахматова, «Реквием» (1935–1940), «Вместо предисловия»: «А это вы можете описать?» — «Могу» — 감옥 앞 출에 선 여인과 아흐마토히바의 문답. 장면 5에서 다리야가 “때가 되면 나는 이것을 쓸 수 있다, 오늘부터 매일”이라며 인용한다. 보도를 보류해 달라는 료샤의 부탁을 받아들이면서도 증인으로 남겠다는 기자의 약속이며, 12화 보도 허락으로 이어진다.

[9화 끝 — 다음 화 예고: 「고문의 증거」, 첫 면회에서 비코프의 몸에 남은 학대의 흔적을 본 료샤가 소꿉친구 파벨 그리신의 도움으로 증거를 모으기 시작한다.]